



P U T U S A N
Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, bertempat tinggal di salah satu jalan di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, dahulu bertempat tinggal di salah satu jalan di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 27 Agustus 2025 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2014 menurut Agama Kristen, di hadapan dan di bawah kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagai mana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx-KW-07012015-0003, tanggal 07 Januari 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami – istri di rumah kontrakan di salah satu jalan di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Terhitung sejak bulan Februari 2021 Tergugat meninggalkan rumah kontrakan tanpa adanya pemberitahuan terhadap Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Ha. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





4. Buah hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan dan/atau dikaruniakan 2 (dua) orang anak laki – laki dengan keterangan sebagai berikut:
 - Anak I, 04 September 2016 (8 Tahun, 9 Bulan) dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx-LT-25112016-0003;
 - Anak II, 18 September 2021 (3 Tahun, 11 Bulan), dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx-LT-01072022-0003;
5. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah kontrakan tidak pernah memberikan nafkah fisik maupun batin secara layak kepada Penggugat maupun kepada anak-anak;
6. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah kontrakan tidak pernah menghubungi Penggugat serta anak-anak dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan kontak/komunikasi;
7. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan beberapa kali melakukan kekerasan secara fisik. Perlakuan kasar secara berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat berupa Bentakan, Makian, Hinaan, Pukulan, Tamparan, Tendangan, Mencekik serta melakukan kekerasan seksual;
8. Bahwa perlakuan kasar secara fisik, psikis dan seksual tersebut sering dilakukan dengan tanpa alasan dan membabi buta kepada Penggugat, menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan di khawatirkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dari Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
10. Bahwa perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak – anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung;
11. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak;

Ha. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





12. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak – anak selama kurun waktu 4 Tahun semua kebutuhan anak-anak serta kebutuhan rumah lainnya ditanggung oleh Penggugat dengan cara berjalan;

13. Bahwa demi kelangsungan hidup masa depan anak-anak, maka Penggugat menginginkan hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit c.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak I Dan Anak II di bawah pengasuhan penuh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat, atau apabila Pengadilan Negeri Sampit C.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan kuasa untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

- a. Risalah Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 28 Agustus 2025;
- b. Relas Panggilan Umum Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt yang ditujukan kepada Tergugat melalui Media Koran Radar Sampit tanggal 13 September 2025;
- c. Relas Panggilan Umum Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt yang ditujukan kepada Tergugat melalui Media Koran Radar Sampit tanggal 13 Oktober 2025;

Menimbang bahwa selama agenda pemeriksaan kehadiran Para Pihak, Tergugat ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak

Ha. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





memberikan jawaban tertulis berupa tangkisan (eksepsi) terkait kompetensi absolut ataupun relatif dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 28 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx-KW-07012015-0003 antara seorang Pria bernama Tergugat dengan seorang wanita bernama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 7 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-01072022-0003 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-LT-25112016-0003 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 25 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;

Surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah dibubuhi cap, dan telah diberi materai yang cukup, sedangkan surat bertanda P-2 adalah fotokopi yang hanya disesuaikan dengan salinan tidak resminya, namun fotokopi tersebut telah dibubuhi cap dan diberi materai yang cukup, oleh karena

Ha. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





itu surat-surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I menerangkan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan tentang alasan Penggugat mengapa ingin menceraikan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara keyakinan agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2014 di Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Anak I lahir pada tanggal 4 September 2016;
 - b. Anak II lahir pada tanggal 18 September 2021;
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat merantau ke Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa selama berdomisili di Kabupaten Tulungagung, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tidak ada perkecokan;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah dari Kabupaten Tulungagung ke Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah kontrakan selama tinggal di Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas (serabutan) selama di Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kedua setelah berdomisili di Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan setelah bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa penyebab perkecokan tersebut adalah masalah tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala Keluarga serta tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga;

Ha. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





- Bahwa selain percekcoan, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap Penggugat sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kejadian;
 - Bahwa kejadian tersebut baru terjadi setelah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Seruyan;
 - Bahwa kekerasan tersebut terakhir kali terjadi di akhir tahun 2020;
 - Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, keluarga besar Penggugat dan Tergugat yang ada di Kabupaten Seruyan mencoba mendamaikan kedua belah pihak dan perdamaian tersebut sempat tercapai, namun tidak berlangsung lama karena percekcoan kembali terjadi pada bulan yang sama;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat saat sedang dalam keadaan hamil anak kedua;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada saat Tergugat telah diterima bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;
 - Bahwa Tergugat lebih memilih untuk menghidupi orang tua dan saudaranya daripada anak istrinya;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat tidak mengetahui keberadaan terkini Tergugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa penghidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai sendiri oleh Penggugat;
 - Bahwa semenjak meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya lagi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
2. Saksi II menerangkan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah keponakan kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan tentang alasan Penggugat mengapa ingin menceraikan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara keyakinan agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2014 di Kabupaten Simalungun;

Ha. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Anak I lahir pada tanggal 4 September 2016;
 - b. Anak II lahir pada tanggal 18 September 2021;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat merantau ke Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa selama berdomisili di Kabupaten Tulungagung, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tidak ada percekcoakan;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah dari Kabupaten Tulungagung ke Kabupaten Seruyan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah kontrakan selama tinggal di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas (serabutan) selama di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kedua setelah berdomisili di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan setelah bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa penyebab percekcoakan tersebut adalah masalah tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala Keluarga serta tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa selain percekcoakan, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap Penggugat sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut baru terjadi setelah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa kekerasan tersebut terakhir kali terjadi di akhir tahun 2020;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021, keluarga besar Penggugat dan Tergugat yang ada di Kabupaten Seruyan mencoba mendamaikan kedua belah pihak dan perdamaian tersebut sempat tercapai, namun tidak berlangsung lama karena percekcoakan kembali terjadi pada bulan yang sama;

Ha. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat saat sedang dalam keadaan hamil anak kedua;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada saat Tergugat telah diterima bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa Tergugat lebih memilih untuk menghidupi orang tua dan saudaranya daripada anak istrinya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat tidak mengetahui keberadaan terkini Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa penghidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa semenjak meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap maupun mengirimkan kuasa untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

- a. Risalah Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 28 Agustus 2025;

Ha. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt

--	--	--



- b. Relas Panggilan Umum Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt yang ditujukan kepada Tergugat melalui Media Koran Radar Sampit tanggal 13 September 2025;
- c. Relas Panggilan Umum Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt yang ditujukan kepada Tergugat melalui Media Koran Radar Sampit tanggal 13 Oktober 2025;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II guna membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili gugatan Penggugat?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- b. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;
- c. Dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P-3 berupa Kartu Keluarga Penggugat yang kemudian disandingkan dengan keterangan Para Saksi maka diketahui bahwa Penggugat

Ha. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





bertempat tinggal di salah satu jalan di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa setelah mencermati relas panggilan Sidang dan Pasal 20 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat kediaman Tergugat ternyata tidak diketahui atau tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pengajuan gugatan perceraian ini haruslah diajukan di Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa tempat kediaman Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-1 dan P-3 adalah bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili gugatan perceraian Penggugat;

2. Apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan perceraian ini?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang disandingkan dengan keterangan Para Saksi maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara keyakinan agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2014 di Kabupaten Simalungun, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang bahwa setelah mencermati Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

Ha. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu, Penggugat memiliki kedudukan hukum yang sah dalam mengajukan gugatan perceraian *a quo*;

3. Apakah dalil gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perceraian dapat dibenarkan, apabila:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya diketahui bahwa:

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara keyakinan agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2014 di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Anak I lahir pada tanggal 4 September 2016;
 - b. Anak II lahir pada tanggal 18 September 2021;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah berdomisili di Kabupaten Tulungagung sebelum akhirnya bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa benar percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setelah keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;

Ha. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





- Bahwa benar penyebab percekcoakan tersebut adalah masalah tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala Keluarga serta tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi I dengan Saksi II diketahui bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap Penggugat sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kejadian, yang mana kekerasan tersebut terakhir kali terjadi di akhir tahun 2020, kemudian pada bulan Januari tahun 2021, keluarga besar Penggugat dan Tergugat yang ada di Kabupaten Seruyan mencoba mendamaikan kedua belah pihak dan perdamaian tersebut sempat tercapai, namun tidak berlangsung lama karena percekcoakan kembali terjadi pada bulan yang sama;
- Bahwa benar Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan sekarang, yang mana, Tergugat meninggalkan Penggugat saat sedang dalam keadaan hamil anak kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta hukum dengan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim meyakini bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena “Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemauannya” dan karena “adanya perselisihan serta pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai siapakah pihak yang berhak untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam menentukan pihak manakah yang berhak untuk mengasuh anak-anak kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian Ibu Kandungnya”;

Ha. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





2. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 239 K/SIP/1990 pada pokoknya menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”;
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 126 K/Pdt/2021 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa “Bila terjadinya perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

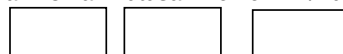
Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Penggugat yang kemudian disandingkan dengan keterangan Para Saksi maka diketahui bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berusia 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan anak kedua telah berusia 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, yang mana anak-anak tersebut masih di bawah umur dan pula selama ini pengasuhannya dilakukan oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, serta seluruh biaya penghidupan ditanggung sendiri oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat seyogianya diberikan kepada Penggugat, yang notabene merupakan Ibu Kandung dari anak-anak tersebut, sebagaimana keyakinan ini tidak terlepas dari fakta hukum yang membenarkan bahwa Penggugat telah membangun kedekatan emosional yang baik dengan anak-anak tersebut, telah memberikan pemenuhan kasih sayang sejak anak-anak dilahirkan hingga kini, serta memiliki kesiapan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun pengasuhan diberikan kepada Penggugat, hak Tergugat untuk menunjukkan dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut tetaplah selalu terbuka, sepanjang Tergugat menunjukkan sikap proporsional dalam membangun perkembangan tumbuh kembang anak;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu anak-anaknya sepanjang Tergugat beritikad baik dalam membangun kedekatan emosional terhadap anak-anak tersebut tanpa menimbulkan dampak trauma psikis;

Ha. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





Menimbang bahwa hal-hal yang terkait dengan harta gono-gini dan tuntutan materiil setelah putus perkawinan karena perceraian seharusnya diajukan dalam dalil-dalil gugatan tersendiri, sebagaimana pemisahan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat dalam membuktikan kemampuan finansial masing-masing pihak serta untuk menilai harta gono gini Para Pihak selama perkawinan berlangsung;

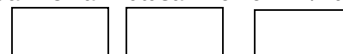
Menimbang bahwa keyakinan sebagaimana diuraikan di atas tidak terlepas dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa “tuntutan biaya nafkah harus diajukan secara tersendiri, dan tidak dapat digabung dengan gugatan perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...”. Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana

Ha. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutiipan Akta Perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa “jika amar dalam putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sesuai Kutipan Akta Perkawinan xxx-KW-07012015-0003 tanggal 7 Januari 2015, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, maka salinan putusan perceraian ini tanpa bermeterai harus dilaporkan oleh Penggugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, namun oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, maka Panitera Pengadilan Negeri Sampit berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa seluruh pertimbangan yang telah diuraikan tersebut merupakan dasar keyakinan Majelis Hakim dalam mengabulkan ataupun menolak petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati seluruh petitum gugatan Penggugat, khususnya petitum kedua sampai dengan kelima, sehingga apabila seluruh petitum tersebut terpenuhi maka petitum kesatu patut untuk dikabulkan;

Ha. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mampu meyakinkan Majelis Hakim melalui pembuktiannya terhadap petitum kedua, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mampu meyakinkan Majelis Hakim melalui pembuktiannya terhadap petitum ketiga, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum keempat Penggugat tidak termasuk dalam objek gugatan perceraian, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (4) RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Jawa En Madura*), Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki sebatas redaksional tanpa mengubah maksud dan substansi petitum tersebut;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Jawa En Madura*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Simalungun pada tanggal 20 Desember 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx-KW-07012015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 7 Januari 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - a. Anak I lahir pada tanggal 4 September 2016;
 - b. Anak II lahir pada tanggal 18 September 2021;

Ha. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





Berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya tanpa menutup akses dan hubungan anak tersebut dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.222.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Eddy Montana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sopyani Devi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2026.

Hakim Anggota,

TTD

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

TTD

Eddy Montana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

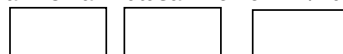
Muhammad Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sopyani Devi, S.H.

Ha. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt





Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	1.052.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00 +

Jumlah	Rp	1.222.000,00
--------	----	--------------

(satu juta dua ratus
dua puluh dua ribu
rupiah)

Ha. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PN Spt

----------------------	----------------------	----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)